

UNIDAD 3 · BLOC 2

Decisiones para arrancar: localización, forma jurídica y trámites

Ya tenéis una idea validada. Antes de poner el cartel hay que decidir tres cosas muy concretas: dónde os instaláis, con qué traje legal os presentáis al mundo y qué papeles hacen falta para existir de verdad.

TL;DR

Arrancar un proyecto exige tres decisiones difíciles de revertir: forma jurídica , localización y dimensión de partida . Esta unidad enseña a tomarlas con criterio económico, no por imitación ni por prisa. Y deja claro que la elección no se hace una vez —conviene revisarla a medida que el proyecto crece.



CASO REAL

Marina factura 60.000 € como autónoma. Su asesoría le ofrece ahorrar 6.000 € al año constituyendo una SLU

Marina tiene 28 años y trabaja como ilustradora freelance en Valencia. Tras tres años creciendo de forma estable, su facturación anual alcanza los 60.000 €, con unos costes de actividad bajos (software, una mesa gráfica, cuotas a la Seguridad Social). Su nueva asesoría le ha hecho un cálculo: constituyendo una Sociedad Limitada Unipersonal (SLU) y tributando por Impuesto sobre Sociedades en lugar de IRPF, podría ahorrar unos 6.000 € anuales en impuestos. Sus dos amigas ilustradoras —que facturan 25.000 € y 38.000 € respectivamente— le preguntan si ellas también deberían dar el paso.

¿Cuándo conviene cambiar de forma jurídica? ¿Y por qué a menudo no compensa hacerlo antes?

Adaptado de práctica habitual de asesorías fiscales • 2024

Objetivos de la unidad

- Justificar la decisión de localización y dimensión del proyecto en función del público objetivo, los costes y el impacto en la economía local.
- Comparar las formas jurídicas básicas (autónomo, sociedad limitada, cooperativa) según responsabilidad, capital y fiscalidad, y elegir la más adecuada para el proyecto del equipo.
- Practicar la tolerancia ante opiniones distintas dentro del equipo al tomar decisiones de arranque.
- Identificar los organismos de asesoramiento y ayuda (PAE, ventanilla única, IVACE en la Comunitat Valenciana) a los que puede acudir una persona emprendedora.
- Conocer la documentación necesaria para constituir una empresa y la tramitación en línea mediante el sistema CIRCE y el Documento Único Electrónico (DUE).

Conceptos clave

- **localización**
- **dimensión**
- **forma jurídica**
- **autónomo**
- **sociedad limitada**
- **cooperativa**
- **responsabilidad limitada**
- **PAE**
- **ventanilla única**
- **CIRCE**
- **DUE**

Dónde y a qué escala: localización y dimensión

La primera decisión es física y estratégica a la vez. Localización es responder a ¿dónde? ; dimensión es responder a ¿de qué tamaño arrancamos? . Son decisiones que condicionan costes, clientela y, en una materia como esta, el impacto en la economía local.

La decisión de localización

Elegir dónde instalarse no es buscar "el local más barato". Es equilibrar varios factores que muchas veces tiran en direcciones opuestas:

- Cercanía al público objetivo. ¿Vuestros clientes pasan por allí? Una cafetería de estudiantes cerca de un instituto tiene sentido; en un polígono industrial, no.
- Costes de instalación. Alquiler, reformas, suministros. El centro de la ciudad da visibilidad pero cuesta mucho más que las afueras.
- Acceso a proveedores y a talento. ¿Tenéis cerca lo que necesitáis para producir y a las personas que pueden trabajar con vosotros?
- Normativa y licencias. No toda actividad se puede ejercer en cualquier sitio: hay licencias municipales de apertura y usos del suelo.
- El factor digital. Hoy muchos proyectos arrancan sin local físico : una tienda online, un servicio a domicilio, una app. La "localización" pasa a ser el dominio web, las redes y la logística de reparto.

NOTA

Trabajar desde casa o vender solo online parece "no tener costes de local". Pero sigue habiendo costes: la web, el alojamiento, la publicidad para que os encuentren, el reparto. La localización digital cambia dónde están los costes, no los elimina.

La decisión de dimensión

La dimensión es a qué escala empezáis: cuántas unidades produciréis, a cuánta gente os dirigís, cuánto invertís de entrada. En un proyecto de aula casi siempre la respuesta sensata es empezar pequeño y crecer si funciona , lo que en lenguaje emprendedor se llama producto mínimo viable : lo más sencillo que ya resuelve la necesidad y se puede probar con clientes reales sin arriesgar mucho.

Arrancar con dimensión pequeña tiene una ventaja enorme para vuestro proyecto: reduce el riesgo, permite aprender de los primeros clientes y deja margen para corregir antes de comprometer mucho dinero.

| Ejemplo real

Una de las mayores empresas de España no nació grande. Mercadona arrancó en 1977 como una pequeña cadena de carnicerías del grupo Cárnicas Roig en Tavernes Blanques (l'Horta Nord, València), con apenas un puñado de establecimientos. Solo después de décadas de crecimiento gradual, reinvertiendo beneficios y ajustando el modelo, llegó a ser la cadena de supermercados líder del país. La lección para vuestro proyecto: la dimensión inicial no determina el techo. Empezar pequeño y bien gestionado, en un entorno local concreto, es una estrategia probada, no un signo de falta de ambición.



Mercadona en Tavernes Blanques (l'Horta Nord), la localidad donde la compañía dio sus primeros pasos en 1977. Empezó con una dimensión mínima —unas pocas tiendas de barrio— y creció decisión a decisión. El tamaño con el que arrancáis no fija vuestro techo.

Foto: Francesc Fort, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Con qué traje legal: la forma jurídica

La forma jurídica es el "traje legal" con el que vuestra empresa se presenta ante el mundo: define quién responde de las deudas, cuánto dinero hace falta para empezar, cómo se reparten las decisiones y cómo se paga a Hacienda. No hay una forma "mejor" en abstracto: hay la que conviene a vuestro proyecto.

La primera gran división es entre empresario individual (una persona física que ejerce la actividad en su propio nombre) y sociedad (una persona jurídica distinta de sus socios). De ahí salen las opciones que de verdad usaréis.

Tabla comparativa práctica

Estas son las tres formas que conviene conocer para un proyecto de aula, comparadas por lo que de verdad importa al decidir:

Forma jurídica	Nº de socios	Capital mínimo	Responsabilidad	Fiscalidad básica
Autónomo (empresario individual)	1	No exige capital	Ilimitada : responde con todo su patrimonio personal	IRPF (rendimientos de actividad)
Sociedad Limitada (SL)	1 o más	1 € desde 2022 (antes 3.000 €)	Limitada al capital aportado	Impuesto sobre Sociedades
Cooperativa	Mínimo 3 (según norma autonómica)		Según estatutos	Limitada
Régimen fiscal propio (protegida): tipos reducidos				

NOTA

Esta es la diferencia que más pesa. Con responsabilidad ilimitada (autónomo), si la empresa contrae deudas que no puede pagar, respondéis con vuestros bienes personales (coche, ahorros, en casos extremos la vivienda). Con responsabilidad limitada (SL, cooperativa), solo arriesgáis el capital que habéis puesto en la empresa. Por eso, en cuanto un proyecto maneja algo de riesgo o varias personas, la SL suele ser la opción razonable.

Cómo elegir para vuestro proyecto

La pregunta no es "¿cuál es la mejor forma jurídica?" sino "¿cuál encaja con cómo somos nosotros y cómo es nuestro proyecto?". Una guía rápida:

- ¿Sois una sola persona, riesgo bajo, queréis empezar ya y barato? → Autónomo. Es el alta más rápida y sencilla, sin capital ni notario.
- ¿Sois un equipo, hay algo de inversión o riesgo, y queréis proteger vuestro patrimonio personal? → Sociedad Limitada. Es, con diferencia, la forma más usada en España para pymes.
- ¿Vuestro proyecto es de varias personas, con vocación democrática y de impacto social, donde cada socio es a la vez trabajador? → Cooperativa. Encaja muy bien con el espíritu de emprendimiento social y desarrollo local que vertebró esta materia.

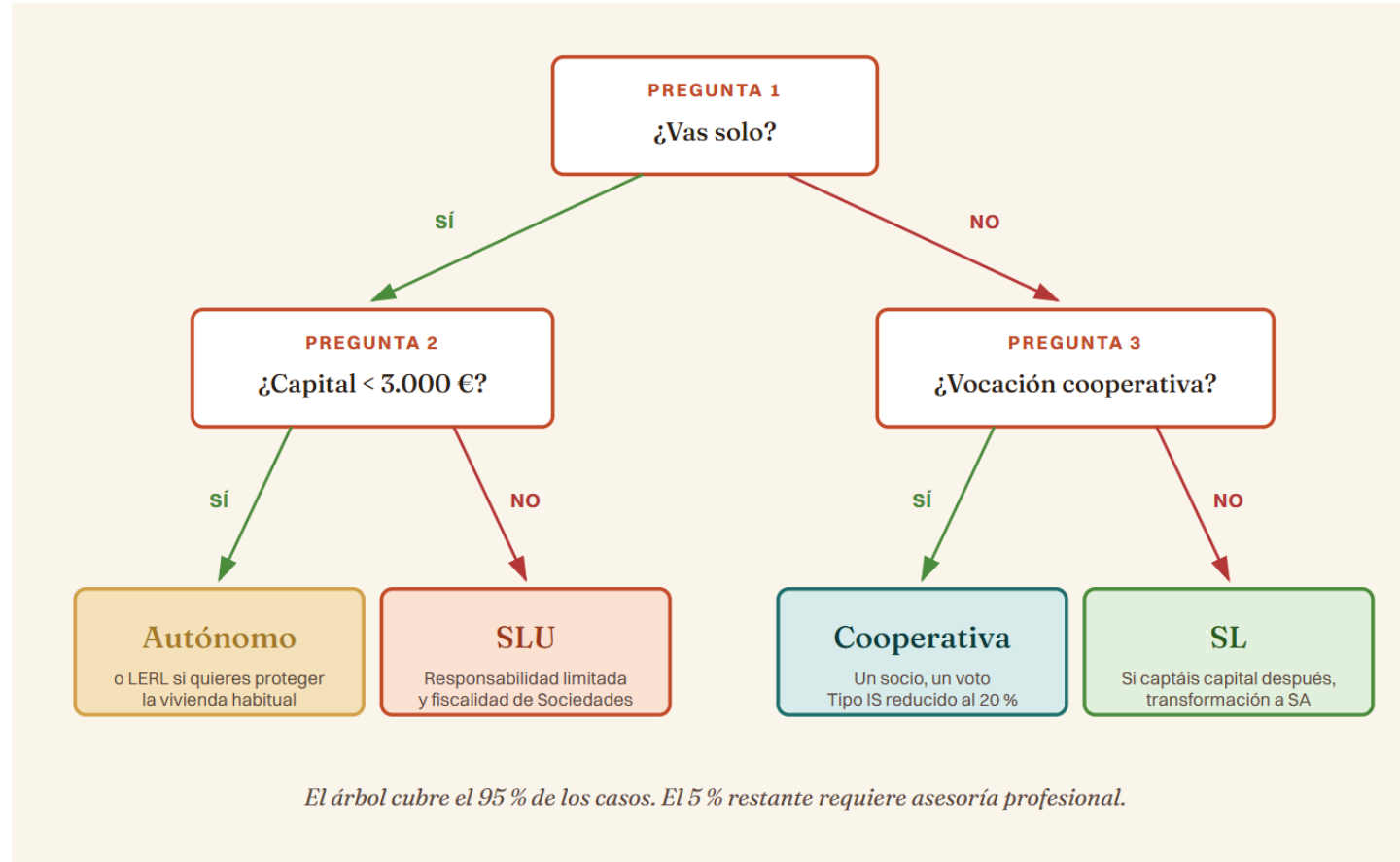


La economía social mueve mucho más de lo que parece

La cooperativa no es una forma "de segunda". En España, la economía social (cooperativas, sociedades laborales, mutualidades) agrupa a decenas de miles de empresas y representa en torno al 10 % del PIB. La Comunitat Valenciana es uno de los territorios con mayor tradición cooperativa del país, especialmente en el sector agroalimentario y de servicios. Cuando un equipo elige cooperativa, no elige lo "raro": elige un modelo con siglos de historia y muy presente en el tejido económico valenciano.

Para no perderos entre opciones, este árbol de decisión resume el camino habitual: empezáis por cuántos sois y vais respondiendo preguntas hasta llegar a la forma que mejor encaja con vuestro proyecto.

Árbol de decisión para elegir forma jurídica: empezáis arriba (¿vais solos?) y bajáis respondiendo hasta una de las cuatro opciones.



Árbol de decisión para elegir forma jurídica: empezáis arriba (¿vais solos?) y bajáis respondiendo hasta una de las cuatro opciones.

Decidir en equipo sin romper el equipo

Aquí entra un saber que parece "blando" pero es decisivo (B2.1.3): la tolerancia ante opiniones distintas .

Localización y forma jurídica son decisiones donde es muy normal que el equipo no esté de acuerdo. Uno querrá empezar grande, otro querrá ir poco a poco; uno preferirá la seguridad de la SL, otro la sencillez del autónomo.

Eso no es un problema: es lo normal en cualquier empresa real. Lo que distingue a un buen equipo no es no discrepar, sino discrepar bien .

A quién pedir ayuda: los organismos de asesoramiento

Nadie monta una empresa sabiéndolo todo. Por eso existe una red pública de asesoramiento gratuito para personas emprendedoras. Conocerla os ahorra dinero, errores y muchas horas perdidas (B2.2.1).

- Punto de Atención al Emprendedor (PAE). Es la pieza central. Son oficinas (físicas y en línea) donde os asesoran y podéis hacer los trámites de alta en un solo sitio. Hay PAE en cámaras de comercio, ayuntamientos, asociaciones y entidades públicas repartidos por toda España.
- Ventanilla única. El principio que hay detrás del PAE: poder hacer todos los trámites de creación de empresa desde un único punto, sin ir oficina por oficina.
- En la Comunitat Valenciana , además, está el IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, hoy IVACE+i), la agencia de la Generalitat que apoya la creación y el crecimiento de empresas con asesoramiento, formación y ayudas. Las cámaras de comercio valencianas y las agencias de desarrollo local de los ayuntamientos completan la red.



*El edificio del IMPIVA en Castellón, predecesor del actual IVACE. Hoy alberga un Centro Europeo de Empresas Innovadoras: ejemplo del tipo de infraestructura pública valenciana pensada para asesorar y acompañar a quien quiere emprender.*¹⁹

Foto: Castellónenred, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

NOTA

Es muy fácil pagar a una gestoría 200-300 € por algo que el PAE hace gratis y, además, asesorándoos. Para un proyecto de aula —y para una primera empresa real— acudir al PAE es la opción inteligente. Buscad "PAE" en la web del Ministerio (CIRCE) y veréis los puntos más cercanos.

Qué papeles hacen falta y cómo se tramitan hoy

Llegamos a lo más concreto (B2.2.2): la documentación para constituir la empresa y su tramitación en línea . La buena noticia es que en España casi todo se puede hacer telemáticamente, y para autónomos y sociedades limitadas existe un sistema unificado que reduce mucho el papeleo.

El sistema CIRCE y el DUE

El CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas) es la plataforma pública que permite crear una empresa por internet desde un PAE. Su herramienta clave es el DUE (Documento Único Electrónico): un solo formulario electrónico que recoge todos los datos y, al enviarse, dispara automáticamente los distintos trámites ante Hacienda, la Seguridad Social y el Registro Mercantil. En lugar de hacer cada trámite por separado, rellenáis el DUE una vez y el sistema reparte la información a cada organismo.

| Ejemplo real

Antes de la tramitación telemática, constituir una sociedad limitada podía llevar varias semanas de idas y venidas entre notaría, Hacienda, Seguridad Social y Registro Mercantil. Con el sistema CIRCE y el DUE, una persona puede iniciar el alta como autónomo prácticamente en el mismo día y constituir una SL en pocos días hábiles, gestionando todo desde un PAE. El sistema está pensado para que el papeleo deje de ser una barrera de entrada para quien quiere emprender. Es el ejemplo perfecto de "ventanilla única" funcionando de verdad.



Sede de la Cámara de Comercio de Valencia. Muchas cámaras de comercio funcionan como Punto de Atención al Emprendedor (PAE): allí podéis recibir asesoramiento y tramitar el alta de la empresa con el DUE²³, sin recorrer oficina por oficina.

Foto: Cámara Valencia, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Documentación habitual al constituirse

La lista exacta depende de la forma jurídica, pero estos son los pasos y documentos típicos:

Para el autónomo todo es bastante más corto: básicamente alta censal en Hacienda (modelo 036/037) y alta en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) de la Seguridad Social, ambas tramitables en línea desde un PAE con el DUE.

NOTA

En vuestro proyecto de aula no vais a constituir una empresa real. Lo que sí vais a hacer en la Fase 2 del cuaderno es decidir y documentar qué forma jurídica elegiríais, dónde os localizaríais y qué trámites tendríais que hacer. Saber que existe el PAE y el DUE y entender qué pide cada paso es exactamente el objetivo: que, el día que queráis emprender de verdad, sepáis por dónde empezar.

Glosario

- Localización : decisión de dónde se instala un proyecto, que equilibra cercanía al público objetivo, costes, acceso a proveedores y normativa municipal.
- Dimensión : escala a la que arranca el proyecto; en emprendimiento se recomienda empezar con un producto mínimo viable y crecer si la demanda lo justifica.
- Producto mínimo viable (PMV) : versión más sencilla del producto o servicio que ya resuelve la necesidad y puede probarse con clientes reales sin grandes inversiones.
- Forma jurídica : "traje legal" que define cómo se presenta una empresa ante el mundo: quién responde de las deudas, cuánto capital hace falta y cómo tributa.
- Empresario individual (autónomo) : persona física que ejerce la actividad en su propio nombre con responsabilidad ilimitada sobre su patrimonio personal.
- Sociedad Limitada (SL) : sociedad mercantil con responsabilidad limitada al capital aportado; en España admite desde 1 € de capital social desde 2022.
- Cooperativa : sociedad de personas que comparten la actividad y las decisiones de forma democrática, con responsabilidad limitada y régimen fiscal propio.
- Responsabilidad limitada : régimen por el que los socios de una sociedad solo arriesgan el capital que han aportado, sin que sus bienes personales respondan de las deudas.
- Punto de Atención al Emprendedor (PAE) : oficina —física o en línea— que asesora y tramita gratuitamente el alta de una empresa desde un único punto.
- CIRCE : Centro de Información y Red de Creación de Empresas; plataforma pública que permite crear una empresa por internet a través del DUE.

Para profundizar

Si esta unidad te ha interesado, aquí van algunos recursos para profundizar en las decisiones de arranque:

- Portal CIRCE del Ministerio de Industria y Turismo (paelectronico.es). Por qué encaja: localiza los PAE más cercanos y explica, paso a paso, cómo crear cada tipo de sociedad con el DUE.
- IVACE+i, área de creación de empresas (ivace.es). Por qué encaja: recoge las ayudas, itinerarios y servicios gratuitos de la Generalitat Valenciana para quien quiere emprender, con especial atención a la Comunitat.
- Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas («Ley Crea y Crece») (BOE, septiembre 2022). Por qué encaja: es la norma que redujo el capital mínimo de la SL a 1 € y que ha simplificado notablemente los trámites de arranque; leer el preámbulo es suficiente para entender la filosofía.
- CEPES, Confederación Empresarial de la Economía Social (cepes.es). Por qué encaja: ofrece una panorámica de cuánto pesa la economía social (cooperativas, sociedades laborales) en España, útil para quien se plantee esa forma jurídica.

Preguntas para reflexionar

Estas preguntas no tienen una respuesta única. Sirven para discutir en clase o para pensar al cerrar la unidad:

- Para vuestro proyecto concreto, ¿qué pesaría más a la hora de elegir la localización: la cercanía al cliente, el coste del espacio o la visibilidad? ¿Cambiaría esa respuesta si el proyecto fuera completamente digital?
- Si el equipo tiene tres personas, ¿cuál de las tres formas jurídicas descritas encajaría mejor con vuestro proyecto y por qué? ¿Cuál sería la más arriesgada para el patrimonio personal de cada uno?
- ¿Habríais pensado en acudir al PAE antes de leer esta unidad? ¿Qué os parece que servicios así sean gratuitos y financiados con impuestos?



VUELVE AL CASO

La regla aproximada que manejan las asesorías —no escrita en ninguna ley, sino fruto de la práctica— es que a partir de un beneficio anual recurrente de unos 40.000-50.000 € la SLU empieza a tener sentido fiscal y patrimonial. Por debajo, el coste de gestión (asesoría, contabilidad, libros, cuotas, complicación de movimientos) y la complejidad operativa rara vez compensan los ahorros. Marina sí encaja en el umbral; sus amigas, con 25.000 € y 38.000 €, probablemente no. La lección operativa para tu proyecto es doble. Primero: la forma jurídica no se decide una vez para siempre, conviene revisarla cada 2-3 años a medida que el proyecto crece o cambia. Segundo: arrancar como autónomo y, si la cosa funciona, transformar después suele ser más prudente que constituir una sociedad desde el día uno por imitación.

Lo esencial de la unidad

- Localización y dimensión se deciden equilibrando público objetivo, costes e impacto local; arrancar pequeño (producto mínimo viable) reduce el riesgo.
- La forma jurídica define responsabilidad, capital y fiscalidad. Lo que más pesa es la responsabilidad : ilimitada en el autónomo, limitada en la SL y la cooperativa.
- Elegid la forma jurídica por encaje con vuestro proyecto: autónomo (solo, rápido, riesgo bajo), SL (equipo, protección del patrimonio) o cooperativa (varios socios-trabajadores, impacto social).
- Decidir en equipo exige tolerancia : poner criterios antes que opiniones, argumentar y escuchar la postura contraria.
- Existe asesoramiento gratuito : el PAE (ventanilla única) y, en la Comunitat Valenciana, el IVACE y las cámaras de comercio.
- La constitución se tramita en línea con el sistema CIRCE y el DUE , que dispara de una sola vez los trámites ante Hacienda, Seguridad Social y Registro Mercantil.
- Puente a la Fase 2 del cuaderno : con esta unidad ya podéis decidir y documentar la localización, la forma jurídica y los trámites de vuestro proyecto, junto con el lienzo de modelo de negocio.



LEER

Mentiras y trampas en la empresa

José Manuel Seco · Lid Editorial, 2019

Lectura corta y desmitificadora sobre la realidad de constituir, gestionar y a veces cerrar una empresa en España. Útil para ver por qué la forma jurídica no es solo un trámite fiscal, sino una decisión patrimonial.



SEGUIR

@businessbarista

X / Twitter

Hilos cortos sobre estructura legal, fiscalidad y trampas habituales al constituir empresas pequeñas. Tono directo, sin venderse a ningún producto, útil para entrenar el criterio operativo.



VER

¿Autónomo o Sociedad Limitada? Comparativa fiscal real

YouTube · canales de asesoría fiscal · ~15 min

Comparativa con números reales que muestra a partir de qué nivel de beneficio compensa pasar a sociedad, y qué costes ocultos tiene la sociedad que no se ven en el papel.



HACER

Simula la forma jurídica de tu proyecto

20-30 min

Toma la idea con la que estás trabajando en el cuaderno de proyecto. Simula su forma jurídica justificando con tres criterios: responsabilidad (¿qué patrimonio expones?), capital inicial (¿cuánto necesitáis aportar al arrancar?) y fiscalidad (¿cuánto facturaríais el primer año?). Cierra con un plan de revisión : ¿en qué momento volveríais a mirar la forma jurídica? Cada equipo presenta en 90 segundos la forma jurídica elegida y los tres criterios que la justifican. La clase vota si la elección es coherente o si conviene revisarla. Si más del 50 % considera que la forma elegida es demasiado complicada para arrancar, el equipo prepara una alternativa más sencilla para la siguiente sesión. Duración total: 45 min.

Hasta aquí la teoría.

Continúa en el libro · profedeeconomia.es